

1500811-25.2020.8.26.0408

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... vista que o réu, que é reincidente por tráfico, foi condenado nesta sessão de julgamento pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado.

Considera-se também que o réu confessou ter desferido os golpes contra a vítima, inexistindo fundamentos fáticos ou jurídicos para postergar o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGADA PROCEDENTE a presente ação penal pelo Egrégio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500811-25.2020.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500811-25.2020.8.26.0408

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência,

Boletim de Ocorrência - 10791478 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2083997/2020 -

DEL.INV.GER. OURINHOS, 649/20/505 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 98/20/325 - DEL.INV.GER. OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE NOVAIS MENONI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

O Conselho de Sentença, votando os quesitos formulados relativos ao réu BRUNO DE NOVAIS MENONI, deliberou reconhecer a materialidade e a autoria do homicídio, bem como reconhecer as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal e sopesados os critérios por esse estabelecidos, não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis além das circunstâncias já reconhecidas como qualificadoras, considero especificamente a qualificadora do motivo fútil e fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Em segunda fase, considero as agravantes do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, letras c e d, do Código Penal) e da reincidência (Processo n. 0000849-87.2015.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal de Ourinhos, na certidão de fls. 386/388), bem como a atenuante da confissão. Considero a agravante do meio cruel compensada com a atenuante da confissão, restando as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e da

reincidência, sob cujo fundamento aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

A pena ora fixada será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade.

Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o curso do processo, o que por si comprova a existência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que, com a decisão do Conselho de Sentença, tornam-se inequívocos.

A manutenção da prisão do réu se justifica para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o réu, que é reincidente por tráfico, foi condenado nesta sessão de julgamento pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado.

Considera-se também que o réu confessou ter desferido os golpes contra a vítima, inexistindo fundamentos fáticos ou jurídicos para postergar o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGADA PROCEDENTE a presente ação penal pelo Egrégio Conselho de Sentença e CONDENADO o réu BRUNO DE NOVAIS MENONI, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, APLICO-LHE a pena privativa de liberdade de 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para os fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publicada em Plenário do Júri, às 19h25min.

P.I.C.

Ourinhos, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA